

나. 소극행정 관련

4

채택제안 실시계획 수립시점 개선 필요

1. 업무개요

■■■■본부(■■■■처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 함)는 공단 전체의 혁신계획을 수립·이행하고, 우수한 혁신사례를 발굴하는 등 기관 혁신업무를 총괄 관리하고 있고, 세부적으로는 일자리 창출, “제안 제도”, 적극행정 및 상생협력 등과 관련한 업무를 수행하고 있다.

이 중 “제안 제도”는 공단 임직원 또는 외부고객이 공단의 발전 아이디어 및 공단과 관련된 법규·제도 등에 대한 개선의견을 자유롭게 제안하고 이를 공단의 경영개선 활동에 반영하는 제도이며, 제안은 제안의 주체에 따라 “내부제안(공단 임직원의 제안)” 및 “고객제안(외부고객의 제안)”으로 구분된다.

[표 1] 내부제안 및 고객제안의 정의(「지식 및 제안관리세칙」 제11조)

구분	정의
내부제안	고객이 공단에 대해 바라는 바와 공단 발전을 위한 아이디어 및 공단과 관련된 각종 법규, 제도 절차의 개선의견을 제안
고객제안	공단 임직원이 공단에 대해 바라는 바와 공단 발전을 위한 아이디어 및 공단과 관련된 각종 법규, 제도 절차의 개선의견을 제안

2. 관련규정 및 판단기준

「행정절차법」 제52조의2(국민제안의 처리)는 “행정청⁴⁾은 정부시책이나 행정제도 및 그 운영의 개선에 관한 국민의 창의적인 의견이나 고안(이하 “국민제안”

4) 「행정절차법」 제2조(정의) 제1호 나목에 따라, “행정청”에는 그 밖에 법령 또는 자치법규(이하 “법령등”이라 한다)에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인(私人)이 포함됨

이라 함)을 접수·처리“하도록 하고 있고, 정부는 국민제안에 대한 세부사항을 정하기 위하여 「국민 제안 규정⁵⁾(대통령령 제33649호)」을 두고 있다.

「국민 제안 규정」 제10조(채택제안의 결정)에서 “행정청은 국민제안을 접수한 날부터 ==일 이내에 그 내용을 심사한 후 채택제안으로 채택할지를 결정하고 그 사실을 제안자에게 알려야 하고, 채택제안으로 결정된 경우에는 그 실시 예정 시기(같은 규정 제22조에 따른 관리기간인 =년 이내)를 함께 통지”하도록 하고 있다. 그리고 같은 규정 제11조(채택제안의 실시)의 제1항은 “채택제안은 제안자에게 통지된 실시 예정 시기(=년 이내)까지 실시하여야 한다.”고 정하고 있다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠부는 제안자(공단 임직원 및 외부고객)로부터 접수된 제안에 대한 채택 여부를 신속하게(==일 이내) 심사하여 그 결과를 제안자에게 통지하여야 한다. 그리고 채택제안에 대해서는 그 실시 주체(이행부서)로 하여금 추진 일정(=년 이내 실시)을 포함한 실시계획을 수립하게 하여 채택제안이 실제 이행될 수 있도록 하여야 하고, 제안자에게는 실시계획(추진 일정)에 따른 실시 예정 시기를 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단의 제안 제도에 관한 사항을 규정한 「지식 및 제안관리세칙(이하 “제안 세칙”이라 함)」에서 공단의 내부제안 및 고객제안은 [표 2]의 처리절차에 따라 처리하도록 하고 있다.

5) 「국민 제안 규정」 제1조(목적): 이 영은 「행정절차법」 제52조의2에 따라 국민의 창의적인 의견이나 고안(考案)을 정부시책이나 행정제도 및 그 운영에 반영함으로써 국민 참여를 활성화하고 행정 업무의 혁신을 촉진하기 위한 국민 제안 제도의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[표 2] 내부제안 및 고객제안의 처리 절차 요약

구분	운영 방법	후속 조치
① 제안 접수 (상시 운영)	세부내용 생략	
② 채택제안* 여부 심사 (월 =회, 매월)		
③ 우수제안** 여부 심사 (연 =회, 연초)		
④ 우수제안 실시		
⑤ 실시성과 평가		

* 채택제안: 접수된 제안 중 “② 채택제안 여부 심사”를 통하여 실시 가능하다고 결정된 제안

** 우수제안: 채택제안 중 “③ 우수제안 여부 심사(제안심사위원회)”를 통하여 우수하다고 결정된 채택제안

「국민 제안 규정」에서는 접수받은 제안에 대하여 채택제안 여부 심사(== 일 이내)를 통하여 채택여부를 결정하고, 채택된 제안에 대해서는 그 실시 예정 시기를 결정하여 제안자에게 그 시기를 통지하며, 제안을 실시 예정 시기 내 이행하도록 하고 있다.

그러나 ㉠㉠㉠㉠부는 채택제안 여부 심사(②, 다음월 초 진행)를 제안 내용과 관련된 부서에 실시 여부만을 판단·결정하도록 하고 있는데, 그에 따라 관련 부서는 채택제안으로 결정된 경우에도 실시 예정 시기를 포함한 실시계획을 수립하지 않고 있었다. 그리고 ㉠㉠㉠㉠부는 제안자에게 통지하는 채택제안의 실시 예정 시기를 「국민 제안 규정」에서 정한 최대기한 =년으로 통지하고 있었다.

㉠㉠㉠㉠부는 우수제안 심사(③, 다음연도 초 =회 진행)를 통하여 우수제안으로 결정된 이후, 관련부서(실시부서)에 그 실시계획을 수립하게 하고 이행하도록 하고 있다. 즉, 매월 접수된 제안이 최초 실시 가능하다고 결정된 시점(② 채택제

안 여부 심사)에 실시부서에 그 계획을 제출하게 하지 않고, =년동안의 전체 채택제안들이 다시 우수제안으로 결정(③우수제안 여부 심사)된 후 실시부서에 실시 계획을 제출하고 이행하도록 하고 있는 것이다.

실제 「제안 세칙」 개정·시행일(==.==.) 이후 채택제안(=건)의 접수부터 실시 계획 수립까지 제안 처리과정은 최초 실시가 가능하다고 결정된 시점부터 실제 실시계획이 수립된 시점까지 소요된 기간은 ==일(===년) 및 ==일.==일 이상(===년)이 소요된 것으로 나타났다.(지침상 연초 결정된 채택제안인 경우 최대 약 =년에 가까운 기간이 소요될 수 있음)

따라서 ㉠㉠㉠㉠부는 내부·고객제안이 최초 실시 가능하다고 판단·결정(② 채택제안 여부 심사)되는 즉시 실시부서로 하여금 이에 대한 실시계획을 수립·이행하게 하는 등 제안이 실제 개선활동으로 신속하게 이루어질 수 있도록 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

㉠㉠㉠㉠부는 고객제안과 내부제안에 대한 신속한 채택의견 통지를 위해 사전검토 절차를 신설하여 ==일 이내 채택여부를 통지하는 것으로 ==년 =월 제안 세칙을 개선하여 운용하고 있으나, 현 세칙상 제안의 창안 및 실시계획 수립까지는 제안심사(연 =회) 개최 등 추가 기간이 소요되는 것으로 규정되어 있어, 접수된 제안의 사전검토 결과에 따라 채택된 제안에 대해 즉시 실시계획을 수립·통보하는 것으로 개선·정비할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

■■■■이사(■■■■■■■■처장)는 채택제안으로 결정된 내부·고객제안에 대하여 즉시 실시계획을 수립·이행할 수 있도록 「지식 및 제안관리세칙」을 개정하시기 바랍니다. 【개선】